



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ROLLING VOYAGE

Rolling Voyage comparte estos Términos y Condiciones para aclarar cómo se prestan los servicios y garantizar una experiencia de planificación de viajes fluida y transparente.

Estos Términos y Condiciones (el "Acuerdo") rigen la relación entre Rolling Voyage, un asesor de viajes independiente ("el Asesor de Viajes" o "nosotros"), por una parte, y usted, el comprador de servicios de viaje o viajero principal ("el Cliente" o "usted"), por la otra.

1. Uso de los Servicios del Asesor de Viajes. – Usted declara y garantiza que:

- a. Tiene al menos 18 años de edad y está autorizado(a) para celebrar este Acuerdo y realizar reservas de viaje con el Asesor de Viajes;
- b. La información que proporciona (ya sea para usted o en nombre de terceros) es verdadera, completa y precisa, y usted se compromete a proporcionar información actualizada durante toda su relación con el Asesor de Viajes; y
- c. Usted cumplirá con estos Términos y Condiciones y con todos los términos y condiciones aplicables de los proveedores de viajes y socios involucrados en su reserva.

2. Asesor de Viajes Independiente

- a. El Asesor de Viajes es un asesor de viajes independiente afiliado a Fora Travel, Inc. ("Fora") y opera de forma independiente. El Cliente entiende y acepta que: (i) el Asesor de Viajes no es empleado, representante ni agente de Fora; (ii) Fora actúa únicamente como proveedor de tecnología y agencia anfitriona (host agency), y no como proveedor de servicios de viaje; (iii) el Cliente no tendrá reclamo alguno contra Fora por pérdidas, daños, cancelaciones, disputas de reservas o servicios prestados por el Asesor de Viajes; y (iv) Fora no es parte de este Acuerdo para ningún efecto. El Cliente renuncia expresamente a cualquier reclamo, causa de acción, demanda o responsabilidad contra Fora que surja de, o esté relacionada con, los arreglos de viaje, los servicios del asesor, el desempeño de los proveedores, cancelaciones o disputas.

3. Servicios y Honorarios de Planificación

- a. El Asesor de Viajes presta servicios de planificación y asesoría de viajes, que pueden incluir la investigación, coordinación, recomendación y reserva de arreglos de viaje tales como alojamiento, transporte, tours, experiencias, reservas de restaurantes y otros servicios relacionados con viajes acordados entre las partes.
- b. El Asesor de Viajes cobrará un honorario de planificación no reembolsable por sus servicios profesionales. Todo honorario de planificación deberá comunicarse y acordarse por escrito antes del inicio del trabajo.
- c. Los honorarios de planificación:
 - Son pagaderos antes de que inicien los servicios;
 - Son independientes de los costos de los proveedores y de los precios de venta de los servicios de viaje;
 - Compensan al Asesor de Viajes por el tiempo y los servicios profesionales prestados; y
 - Son completamente no reembolsables, independientemente del resultado de la reserva.

4. Proveedores y Responsabilidad del Cliente

- a. El Asesor de Viajes actúa únicamente como intermediario y enlace entre el Cliente y los proveedores de viajes externos.
- b. El Cliente reconoce que los proveedores identificados en las confirmaciones de viaje y demás documentación son responsables de manera independiente de prestar los servicios de viaje adquiridos.
- c. El Asesor de Viajes podrá utilizar canales de reserva de terceros, plataformas de reservación o sistemas de proveedores.
- d. El Cliente sigue siendo responsable de seleccionar a los proveedores y de realizar evaluaciones independientes sobre su idoneidad y sus preferencias.
- e. El Asesor de Viajes no ofrece garantía alguna respecto a:
 - Las tarifas de los proveedores;
 - La disponibilidad;
 - La calidad de los servicios;
 - El cumplimiento de solicitudes especiales; o
 - El desempeño de los proveedores.
- f. El Asesor de Viajes no será responsable por acciones u omisiones de los proveedores, cambios de itinerario, cancelaciones, fallas operativas, retrasos, situaciones de sobreventa (overbooking) o eventos de fuerza mayor.

5. Reservas de Viaje

a. Tarifas: Todos los precios cotizados están en dólares estadounidenses (USD), salvo que se indique lo contrario, y están sujetos a cambios sin previo aviso hasta que sean confirmados. El Cliente entiende que los proveedores frecuentemente utilizan modelos de precios dinámicos y que las tarifas pueden fluctuar según:

- La demanda;
- El inventario;
- El tipo de cambio; y
- Las políticas del proveedor.

b. Fluctuaciones de Divisas: El Cliente reconoce que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar el costo final de la reserva.

c. Reservas Confirmadas: Todas las reservas están sujetas a la confirmación y disponibilidad del proveedor.

d. Información Personal: El Cliente autoriza al Asesor de Viajes a utilizar la información personal necesaria para procesar las reservas y los servicios de viaje solicitados.

e. Pago: El Cliente se compromete a realizar el pago puntualmente cuando corresponda, ya sea: (i) directamente a los proveedores; o (ii) a través de Fora, cuando el procesamiento del pago se realice en nombre de los proveedores.

f. Autorización de Tarjeta de Crédito; Disputas y Contracargos: El Cliente podrá optar por mantener una tarjeta de crédito registrada con el Asesor de Viajes para cualquier cargo de servicios de viaje y montos asociados que hayan sido expresamente autorizados por el Cliente. El Cliente certifica además que es un usuario autorizado de cualquier tarjeta de crédito proporcionada al Asesor de Viajes. EL CLIENTE ACEPTA NO PRESENTAR NINGUNA DISPUTA ANTE EL BANCO O LA COMPAÑÍA DE LA TARJETA DE CRÉDITO PARA EVITAR O INFRINGIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA DEL ASESOR DE VIAJES O DE NUESTROS PROVEEDORES O SOCIOS DE VIAJE, INCLUYENDO CANCELACIONES O CAMBIOS DE ITINERARIO O ARREGLOS POR RAZONES FUERA DE NUESTRO CONTROL, A MENOS QUE EL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO NUNCA HAYA SIDO PRESTADO O HAYA SIDO GRAVEMENTE TERGIVERSADO. El Cliente se compromete a

notificar de inmediato al Asesor de Viajes si algún producto o servicio adquirido no cumple con lo esperado, y a darle al Asesor de Viajes una oportunidad razonable de ayudar a encontrar una solución aceptable con el proveedor responsable de prestar el producto o servicio.

g. Arreglos de Viaje Independientes: El Asesor de Viajes no será responsable de los costos incurridos en relación con arreglos realizados fuera de los servicios del Asesor de Viajes.

h. Reservas No Reembolsables; Modificaciones y Cargos por Cancelación: El Cliente reconoce y acepta las reglas de cancelación, modificación y reembolso del proveedor. El Cliente deberá notificar por escrito con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación cualquier solicitud de cambio o cancelación. El Asesor de Viajes no será responsable de las penalidades que resulten de solicitudes realizadas fuera de dicho plazo. Cualquier cargo, pérdida o gasto incurrido por una modificación o cancelación podrá trasladarse al Cliente.

i. Seguro de Viaje: Se recomienda encarecidamente contratar un seguro de viaje, el cual no está incluido a menos que se indique expresamente y sea adquirido por el Cliente. Sin un seguro de viaje adecuado, las penalidades por cancelación, los gastos médicos, las interrupciones del viaje y otras pérdidas pueden resultar en una pérdida financiera para el Cliente.

6. Identificación Gubernamental y Advertencias de Viaje:

a. Denegación de Entrada: El Cliente reconoce que es el único responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos de entrada. La denegación de entrada, de embarque o las restricciones migratorias pueden resultar en una pérdida financiera total y no dan derecho al Cliente a reembolso alguno.

b. Pasaportes: El Cliente es responsable de asegurar que todos los documentos de viaje sean válidos y estén correctos. Ciertos destinos requieren que el pasaporte permanezca vigente por al menos seis (6) meses después de finalizado el viaje. Los requisitos de visado siguen siendo responsabilidad del Cliente.

c. Viajes con Menores de Edad: El Cliente es responsable de obtener todas las autorizaciones y permisos de viaje requeridos para menores de edad.

d. Advertencias de Viaje: Los viajes pueden implicar riesgos de salud, políticos, de seguridad u operativos. Los cambios en las advertencias de viaje no invalidan las políticas de cancelación o reembolso del proveedor. El Cliente es responsable de revisar las advertencias emitidas por las autoridades de la República Dominicana y de los países de destino. La participación en el viaje constituye la aceptación de los riesgos asociados.

7. Responsabilidad; Daños; Fuerza Mayor

a. EL ASESOR DE VIAJES ACTÚA ÚNICAMENTE COMO INTERMEDIARIO DE PROVEEDORES EXTERNOS Y NO SERÁ RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, RETRASOS, FALLAS EN EL SERVICIO, CANCELACIONES, CAMBIOS DE PRECIO, INSOLVENCIA DEL PROVEEDOR U OTROS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PROVEEDORES. EL CLIENTE LIBERA AL ASESOR DE VIAJES DE CUALQUIER RECLAMO DERIVADO DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS.

b. NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO, EL CLIENTE ACEPTA QUE CUALQUIER COMPENSACIÓN CONTRA EL ASESOR DE VIAJES ESTARÁ LIMITADA AL MONTO DE LAS COMISIONES Y HONORARIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS POR EL ASESOR DE VIAJES.

c. El Asesor de Viajes no será responsable por el incumplimiento o retraso causado por eventos fuera de su control razonable, incluyendo desastres naturales, disturbios civiles, pandemias, acciones gubernamentales, guerra, interrupciones de transporte o interrupciones de proveedores. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE VIAJE.

8. Disposiciones Generales

a. Modificaciones: El Asesor de Viajes se reserva el derecho de modificar este Acuerdo en cualquier momento. Las versiones actualizadas de este Acuerdo entrarán en vigencia inmediatamente después de haber sido notificadas al Cliente.

b. Ley Aplicable; Jurisdicción: Este Acuerdo se regirá por las leyes de la República Dominicana. Las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Santo Domingo, República Dominicana.

c. Terceros Beneficiarios: Este Acuerdo se ha establecido únicamente en beneficio del Asesor de Viajes y del Cliente.

d. Plazos; Reclamos; Renuncia a Acciones Colectivas: Cualquier reclamo contra el Asesor de Viajes deberá presentarse dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de finalización del viaje, y no después. EL ASESOR DE VIAJES NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS DISTINTOS A LOS DAÑOS COMPENSATORIOS, Y EL CLIENTE RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO DE RECLAMAR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENCIALES. EL CLIENTE ACEPTA QUE CUALQUIER RECLAMO SÓLO PODRÁ PRESENTARSE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UNA CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE, ACCIÓN COLECTIVA, ACCIÓN DE CLASE PROPUESTA O PRETENDIDA, U OTRO PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN.

e. Divisibilidad: Si alguna disposición se considera inaplicable, las disposiciones restantes seguirán siendo válidas.

f. Encabezados: Los encabezados de las secciones son únicamente para fines de referencia y no afectan su interpretación.

g. Acuerdo Íntegro: Este Acuerdo constituye el acuerdo íntegro entre las partes.

h. Aceptación: Al reservar servicios de viaje, pagar los honorarios aplicables o contratar los servicios del Asesor de Viajes, el Cliente acepta estos Términos y Condiciones.

ACEPTADO y ACORDADO por

Al escribir su nombre a continuación, usted acepta los términos y condiciones anteriores.

Nombre legal completo:

Fecha de hoy:
